tới hàng xóm. Tên bịt mặt vội nói "Hàng xóm tới thì bà bảo là nói mơ nghe", rồi cầm ba tấm ảnh và liền bỏ chạy.

Sáng hôm sau, bà Phạm Thị Mười Ba đã đến trụ sở công an thị trấn KC trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra huyện PH đã xác định được kẻ bịt mặt là Nguyễn Cao Anh (một đối tượng đã từng bị cô HT con gái bà Ba từ chối). Theo kết luận giám định thì bà Phạm Thị Mười Ba bị tổn hại sức khỏe 12%.

Cơ quan điều tra Công an huyện PH đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Anh về tội "Cướp tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS và chuyển quyết định khởi tố bị can sang Viện kiểm sát để phê chuẩn.

Câu hỏi 1 (1điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định nêu trên của Cơ quan điều tra Công an huyện PH? Giải thích lý do?

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn 3 ngày để Viện kiểm sát quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Công an huyện PH đã tiến hành hỏi cung Nguyễn Cao Anh.

Câu hỏi 2(1 điểm): Là luật sư của Nguyễn Cao Anh, trong tình huống trên, anh (chị) có cần trao đổi với Cơ quan điều tra không? Nếu có thì nội dung trao đổi là gì? Nếu không, tại sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Anh. Gia đình Nguyễn Cao Anh đã nộp cho Cơ quan điều tra Công an huyện PH một giấy khai sinh trong đó ghi Nguyễn Cao Anh sinh ngày 3/3/1990. Luật sư của Nguyễn Cao Anh đã làm công văn đề nghị Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Cao Anh vì Anh là người chưa thành niên, gây hại không lớn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, được gia đình nhận giám sát, giáo dục.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về công văn đề nghị của luật sư bào chữa cho Nguyễn Cao Anh?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra Kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Cao Anh về tội "Cướp tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát. Viện kiểm sát đã làm Cáo trạng truy tố Nguyễn Cao Anh về tội "Cướp tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 4(1 điểm) Hãy nêu nội dung những vấn đề cần trao đổi với bị cáo Nguyễn Cao Anh.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy trình bày những điểm chính trong bài bào chữa cho Nguyễn Cao Anh tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm, người bị hại Phạm Thị Mười Ba đã gửi đơn đến Tòa án đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như không yêu cầu bồi thường đối với Nguyễn Cao Anh và xin phép được vắng mặt tại phiên tòa vì bận đi công tác xa.

Câu hỏi 6(1 điểm): Trong tình huống trên, luật sư có cần đề nghị điều gì với Tòa án không? Vì sao?

Câu hỏi 7(1 điểm): Đối với vụ án trên, theo anh (chị) là luật sư của Nguyễn Cao Anh, cần tập trung vào xét hỏi vấn đề gì? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, gia đình Nguyễn Cao Anh đã đề nghị với Hội đồng xét xử được nộp 1 triệu đồng để bồi thường cho người bị hại. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã không chấp nhận vì cho rằng, người bị hại không yêu cầu bồi thường và Hội đồng xét xử cũng không phải là Cơ quan thi hành án nên không có chức năng thu tiền.

Câu hỏi 8(1 điểm) : Là luật sư của Nguyễn Cao Anh, anh (chị) sẽ xử sự như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung